מתני' [א]בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו ואח"כ בא עליה אחיו שהוא בן ט' שנים ויום אחד פוסל על ידו ר"ש אומר לא פוסל [ב]בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו ואח"כ בא על צרתה פוסל על ידי עצמו רבי שמעון אומר לא פוסל: **גמ'** [א]תניא אמר להם רבי שמעון לחכמים אם ביאה ראשונה ביאה ביאה שנייה אינה ביאה ואם ביאה ראשונה אינה ביאה ביאה שנייה נמי אינה ביאה מתניתין דלא כבן עזאי דתניא [ב]בן עזאי אומר יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד:

מתני' [ג]בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתייבמת [ד]נשא אשה ומת הרי זו פטורה [ה]בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומשהגדיל נשא אשה אחרת ומת אם לא [ג]ידע את הראשונה משהגדיל הראשונה חולצת ולא מתייבמת והשנייה או חולצת או מתייבמת רבי שמעון אומר מייבם לאי זו שירצה וחולץ לשנייה [ד]אחד שהוא בן ט' שנים ויום אחד ואחד שהוא בן עשרים שלא הביא שתי שערות: **גמ'** אמר רבא הא דאמור רבנן זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה לא תימא היכא דאיכא צרה דאיכא למגזר משום צרה דהא הכא ליכא צרה מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה: נשא אשה ומת כו': תנינא להא דתנו רבנן [ה]שוטה וקטן שנשאו ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום: בן תשע וכו' משהגדיל וכו': ויעשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול ותדחה צרה מיבום אמר רב לא עשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול ושמואל אמר [ז]עשו ועשו וכן א"ר יוחנן עשו ועשו ויעשו תנאי היא הך תנא דארבעה אחין גזר משום צרה ואשמעינן בגדול וה"ה בקטן והאי דאמר גדול משום דבגדול קאי והאי תנא דהכא סבירא ליה עשו ולא גזר משום צרה ואשמעינן בקטן והוא הדין בגדול והאי דקאמר בקטן דבקטן קאי אזל ר' אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא ולא אמרה משמיה דר' יוחנן [ט]שמע רבי יוחנן איקפד עול לגביה רבי אמי ור' אסי אמרו ליה לא כך היה המעשה בבית הכנסת של טבריא [ו]בנגר שיש בראשו גלוסטרא שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי עד שקרעו ספר תורה בחמתן קרעו ס"ד (א) אלא אימא [ז]שנקרע ס"ת בחמתן והיה שם רבי יוסי בן קיסמא אמר תמיה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים וכן הוה הדר איקפד טפי אמר חברותא נמי עול לגביה ר' יעקב בר אידי א"ל [1]כאשר צוה ה' את משה עבדו כן צוה משה את יהושע וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר צוה ה' את משה וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם כך אמר לי משה אלא יהושע יושב ודורש סתם והכל יודעין שתורתו של משה היא אף ר' אלעזר תלמידך יושב ודורש סתם והכל יודעין כי שלך היא אמר להם מפני מה אי אתם יודעין לפייס כבן אידי חברינו ורבי יוחנן מ"ט קפיד כולי האי [ח]דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב [2]אגורה באהלך עולמים וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם יהי רצון

שיאמרו

מתני' פוסל על ידו. דהויא ליה כמאמר אחר מאמר דשניהם תופסין בה וכיון דבעיא גט משני קס ביאה עליה בכיון שלא בנה שוב לא יבנה: **ור' שמעון אומר לא פוסל.** כדתני טעמא בגמ' וכגון דבביאת שני שגגה דאי במזיד הא קי"ל (נדה דף מה.) ביאתו ביאה ונהרגת עליו: **פסלה.** לראשונה על עצמו וכ"ש לשנייה דבית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים וכיון דאין ביאתו בראשונה קנין גמור מהניא ביאת שנייה להצריכה גט וכיון דיהיב גט קס כוליה ביאה בלא יבנה: **ור"ש אומר לא פוסל.** דלרבי שמעון ביאת בן תשע לא קניא ומשיירא אלא ספק קניא ספק לא קניא אי קניא קני לגמרי ולא קמהניא ביאת אחיו וכן ביאתו בצרתה ואי לאו קניא הוה ליה כמי שלא בעל לא זו ולא זו ומותר לקיים הראשונה אבל שנייה לא מקיים דלמא ביאתו קניא בראשונה וקיימא שנייה עליה באיסור שני בתים: **גמ' ביאת שני אינה ביאה.** דקי"ל (לעיל דף נ.) אין ביאה אחר ביאה והוה ליה ביאת שני כביאת איניש דעלמא וכיון דשוגגת היא שריא: **מתני' דלא כבן עזאי.** מתני' דחשיב ביאה זו כמאמר וקתני דמהני מאמר אחר מאמר בין ביבם אחד ושתי יבמות כי סיפא בין שני יבמין ויבמה אחת כגון רישא דלא כבן עזאי: **יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת.** דתרווייהו מעיקרא לענין זיקה כי הדדי נינהו ומאמר דקמא לאו קנין גמור הוא דביאה הוא דכתב רחמנא ורבנן הוא דאמור דליהני משום גזירה כדמפרש בפ' רבן גמליאל (לעיל דף נ:) הילכך לא גרע בתרא מקמא דלכל חד וחד תקינו מאמר בה: **ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד.** שכל כחו וקנינו שהיה לו לענין מאמר נתן בראשונה ודחה את השנייה. ואית דגרס לה איפכא ולשון ראשון נראה וכן שמעתי: **מתני' בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתייבמת.** שיש עליה זיקת שני יבמין שבמאמר זה לא יצתה מידי זיקת נפילה ראשונה וחלה עליה זיקת נפילה שנייה ותנן בפ' ארבעה אחין (לעיל דף לא:) מי שעליה זיקת יבם אחד ולא שעליה זיקת שני יבמין: **נשא אשה.** שאינה יבמתו ולו אחין: **הרי זו פטורה.** ואע"ג דביאתו ביאה קידושיו אינן קידושין ואין קנין קטן כלום עד שיביא ב' שערות אבל ביבמה הואיל וזקוקה ליה שויוה רבנן כמאמר: **אם לא ידע את הראשונה משהגדיל ראשונה חולצת ולא מתייבמת.** דזיקת שני יבמים עלה הואיל ולא ידעה משהגדיל ולא יצאה מידי נפילה ראשונה: **ר' שמעון אומר מייבם לאי זו שירצה.** דלית ליה זיקת שני יבמין ובהא נמי פליג רבי שמעון בארבעה אחין (שם): **וחולץ לשנייה.** דהא לאו צרות נינהו לאיפטורי חדא ביבום חברתה ויבומי תרווייהו לא הואיל והויא נרתה במקלת במאמר דרבנן אתו למימר שתי יבמות הבאות מבית אחד מתיבמות: **אחד בן ט' ואחד בן עשרים.** שניהם שוים לכל דין של מעלה דכל כמה דלא מייתי שערות קטן הוא: **גמ' לא תימא היכא דאיכא צרה.** כגון הך דארבעה אחין (שם) דתנן ג' אחין נשואין ג' נכריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ואמרי' בגמ' אי זיקת ב' יבמין דאורייתא חליצה נמי לא תיבעי ומשנינן מדרבנן גזירה שמא יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד מתייבמות כו': **ויעשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול.** לדחות אשתו גמורה מייבום כי ההיא דד' אחין (שם) דקתני הרי אלו חולצות ואפי' אשתו גמורה נדחית מפני שהיא צרת בעלת זיקת שני יבמין ואמאי קתני מתני' שנייה או חולצת או מתייבמת: **וכן אמר רבי יוחנן עשו ועשו: ויעשו.** ואמאי מייבמה שנייה: **בנגר שיש בראשו גלוסטרא.** שראשו עב וראוי לשחיקת שומים ולשאר תשמיש ונחלקו בו לענין נעילת דלת רבי אלעזר אוסר לנעול בו ורבי יוסי מתיר לפי שיש תורת כלי עליו ומותר לטלטלו: **חברותא נמי.** (ב) את תלמידי אתם עושים חבירי שאתם מביאים לי ראיה מרבי אלעזר ורבי יוסי שהיו חברים: **וכן עשה יהושע.** העיד עליו המקרא שכל מה שעשה מפי משה עשה ואפי' מה שאמר סתם שהרי א"א בכל דבר ודבר שאמר יהושע אמר כך אמר משה ואפילו הכי אסהיד קרא דמפי משה הוה:

שיאמרו

נשא אשה ומת הרי זו פטורה. ואע"ג דלא תקינו רבנן נשואין לקטן[ט] מ"מ אר"י דליכא איסור' דלא חשיבא ביאת זנות ומצוה נמי איכא להשיא אשה לבנו קטן כדאמר בהנשרפין (סנהדרין דף עו: ושם) דעליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך וגו'[י]: **קרעו** סלקא דעתך. קרעו משמע בכוונה: **אגורה** באהלך עולמים. כשנשמתו בישיבה של מעלה שפתותיו נעות בקבר כאילו מדברות נמצא שבשעה אחת דר בשני עולמים:

הדרן עלך האשה רבה

עין משפט נר מצוה

עד א ב מיי' פ"ה מהלכות יבום הלכה כ סמג עשין נא טוש"ע אה"ע סי' קע סעי' טז:

עה ג מיי' פ"ו מהלכות יבום הלכה ל סמג שם טוש"ע שם סימן קעד סעיף ו:

עו ד מיי' שם הל' ח סמג שם טוש"ע שם סימן קסז סעיף א וסימן קעב סעי' טז:

עז ה מיי' שם טוש"ע שם סימן קסז סעי' ב:

עח ו מיי' פ"ה שם הל' כב ופ"ב מהלכות אישות הל' יא:

עט ז טוש"ע שם סימן קסז סעי' א:

תוספות ישנים

אי ביאת ראשון ביאה ביאת שני אינה ביאה. ופ"ה במתני' דמיירי שבא עליה שני בשוגג דאי במזיד היתה נהרגת כדאמרינן שכל העריות מומתין על ידו ולא נהירא דכיון דאשת קטן היא לא מקטלא דהא אמרי' א) כי ינאף את אשת איש פרט לאשת קטן. ונראה לפרש דודאי מיירי דבא עליה בשוגג דאי במזיד היתה נאסרת על הראשון דנהי דלא מקטלא מ"מ נאסרת היא על בעלה:

א) וכן איתא להדיא בקדושין (דף י"ט) דהך דאמר פרט לאשת קטן מיירי ביבמה ע"ש וע"ע בתוספות שם ד"ה ומדאורייתא.

תוס' חד מקמאי

בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו ומשהגדיל נשא אשה אחרת ולא ידע הראשונה משהגדיל השניה חולצת או מתייבמת הראשונה חולצת ולא מתייבמת ולית הלכתא הכי אלא אפי' השניה חולצת ולא מתייבמת דעשו ביאת בן ט' כמאמר בגדול כשמואל ור' יוחנן דס"ל עשו ועשו וקי"ל כתנא דארבעה האחי' שאף צרת זיקת שני יבמין חולצת ולא מתייבמת:

מסורת הש"ס

א) לעיל נא., ב) [לעיל נג.], ג) [עמ"ש לעיל ע. על הגליון], ד) נדה מז:, ה) לקמן קיב: לעיל סט:, ו) עירובין קא:, ז) [פי' זה היה מושכו אצלו וזה היה מושכו אצלו עד שנקרע ערוך ערך חס ג וע' תוס' שבת יב: ד"ה רבי נתן], ח) בכורות לא., ט) [כדאמרינן לקמן קיב:], י) [וע"ע תוס' לעיל סב: ד"ה סמוך],

תורה אור השלם

1. כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְיָ אֶת מֹשֶׁה עַבְדּוֹ כֵּן צִוָּה מֹשֶׁה אֶת יְהוֹשֻׁעַ וְכֵן עָשָׂה יְהוֹשֻׁעַ לֹא הֵסִיר דָּבָר מִכֹּל אֲשֶׁר צִוָּה יְיָ אֶת מֹשֶׁה: יהושע יא טו
2. אֲגוּרָה בְאָהָלְךָ עוֹלָמִים אֶחֱסֶה בְסֵתֶר כְּנָפֶיךָ סֶּלָה: תהלים סא ה

גליון הש"ס

גמ' שמע ר' יוחנן איקפד. ע' ירושלמי רפ"ב דברכות:

הגהות הב"ח

(א) גמ' אלא אימא (שנקרע) תז"מ ונ"ב ס"א שנחלק: (ב) רש"י ד"ה חברותא נמי (את תלמידי אתם עושים חבירי) תא"מ ונ"ב ס"א אתם תלמידי נעשיתם חבירי:

מוסף רש"י

אם ביאה ראשונה ביאה. קניה לגמרי, **ביאה שנייה אינה ביאה.** דהביאה בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום ואינה מקודשת לשני ולא פסלה על הראשון, ואי משום דזינתה דקי"ל ביאתו ביאה, דתנן (נדה מה.) בא על אחת מכל העריות שבתורה מתות על ידו, אפילו הכי לא מיתסרא על בעלה דקיימא לן (כתובות ט.) אין האשה נאסרת על בעלה אלא על עסקי קינוי וסתירה (לעיל נא:). **יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת.** דכל חד וחד תקינו לה רבנן מאמר בה, **ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד.** דכל כח שתקנו חכמים במאמר קנה במאמר ראשון, לשון מורי. ל"א ה"ג אין מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת, דדומיא דקדושין בעלמא תקינו רבנן למאמר ואין קדושין אחר קדושין באשה אחת, ויש מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד, דהא תרווייהו קמיה רמיין וכל חדא אית לה כח יבמין, דלא כח ביאה יהבי רבנן למאמר למיקני לגמרי ולא פקע זיקה דחברתה, דביאה הוא דפטרה, ולשון ראשון עיקר (לעיל נא:). **אחד שהוא בן ט' שנים כו'.** שניהם דין אחד להם וביאתו כמאמר בגדול (נדה מז:). **בנגר.** קבילי"א שתוחבין אותו בחור שבאיסקופא לנעול הדלת, **שיש בראשו גלוסטרא.** שראשו עבה וראוי לבוכנא לכתוש ולשחוק בו פלפלין, ואפילו הכי דתורת כלי עליו, ר"א אוסר אלא אם כן קשור ותלוי בדלת כדמפרש בגמרא, ור' יוסי מתיר, דתורת כלי עליו משום גלוסטרא ולא מיחזי כבונה (ערובין קא:).